

PTA適正運営のしおり

(教育委員会・学校用)

入退会の完全自由化と適法運営に向けた実務手引



PTA適正化推進委員会 令和7年9月 第2版

目次

発行にあたって

第1章 はじめに

第2章 法的基盤（コンプライアンスの要点）

第3章 「みなし加入＋学校徴収」の構造とリスク

第4章 教育委員会の監督・支援フロー

第5章 学校現場の実務（校長・事務職員の留意点）

第6章 入退会の完全自由化 ― 標準手順

第7章 広報・合意形成（改革への丁寧な対応）

最後に

付録（標準様式ひな形）

巻末資料：監査用チェックリスト

発行にあたって

PTAは、子どもたちの健やかな成長とより豊かな学校生活を願い、保護者と教職員が心をつなげて協働する任意団体です。

しかし、一部の学校では、加入の任意性が徹底されない「みなし加入」や、学校徴収金との抱き合わせ徴収といった、時代にそぐわない慣行が残存しています。

これらは、保護者の自由な意思を損ない、法令遵守や透明性の観点から問題が指摘されています。

本手引は、**日本国憲法・民法・消費者契約法・個人情報保護法**などの法令および一次資料に基づき、教育委員会と学校がPTAの適正運営を支援するための**実務手順・標準様式・監査チェックリスト**を体系的に整理したものです。

PTAの自主性と民主性を尊重しつつ、コンプライアンスを確保し、すべての保護者と児童生徒が公平で安心な学校環境を享受できるよう、実践的な指針を提供します。

本書の位置づけ：本手引は、一般的な法解釈と実務指針を整理したものであり、個別の事案に対する最終的な法的判断は、各自治体の条例・内規および裁判所の判断に従います。教育委員会および学校は、地域の実情やPTAの特性に応じて、本書を柔軟に活用してください。

背景（PTA適正運営のしおり作成の経緯）

本「PTA適正運営のしおり（教育委員会・学校用）」は、PTAの運営における法令遵守と透明性を確保し、教育委員会および学校がPTAの適正な運営を支援するための実務指針として作成されました。PTAをめぐる法的リスクや訴訟リスクの高まりに対応し、保護者、教職員、子どもたちの信頼関係を築き、教育環境を守るための具体的な手引が必要となりました。以下に、このしおりが生まれた背景を詳しく説明します。

1. PTA運営における法的・倫理的課題と訴訟リスク

近年、PTAの運営において、以下のような課題が全国的に指摘され、これらが訴訟リスクを増大させる要因となっていました。これらの問題は、教育委員会と学校による指導・支援の必要性を強く示しています。

- **「みなし加入」の慣行**：入学時に保護者が明確な意思表示をしないまま自動的にPTA会員とみなされる「みなし加入」が多くの学校で慣行化していました。これは、日本国憲法第21条が保障する「結社の自由」に反する可能性があり、保護者が「強制加入させられた」として訴訟を提起するリスクを孕んでいます。実際に、過去には「みなし加入による会費徴収は契約不成立」として返還請求を求め訴訟に至った事例も多数報告されています。
- **個人情報の不適切な取り扱い**：学校が保有する児童・保護者の名簿を、保護者の同意なくPTAに提供するケースが散見されました。これは個人情報保護法第69条（目的外利用の禁止）や第23条（第三者提供の制限）に違反する行為であり、情報漏洩や無断利用が発覚した場合、保護者からの損害賠償請求や行政処分リスクがあります。個人情報保護委員会のQ&Aでも、PTAへの名簿利用には個別同意が必要と明記されています。
- **抱き合わせ徴収による不透明さ**：PTA会費が学校徴収金（例：副教材費）と一括で徴収される慣行により、保護者がPTAの任意性を誤認したり、会費の使途が不明確になったりしていました。これは、消費者契約法第4条（重要事項の不告知や不作為による同意の無効）の違反に該当する可能性があり、会費の不当徴収として訴訟リスクを招く要因です。
- **学校の過度な関与**：校長や教職員がPTA役員として議決権を持つなど、学校がPTA運営に深く関与するケースは、社会教育法第12条が禁じる「不当な統制的支配」に抵触する恐れがあります。この場合、PTAの自主性が損なわれたとして、保護者から運営の適法性を問う訴訟が提起される可能性があります。
- **教育上の支障と差別的取り扱い**：非会員の子への差別的取り扱い（例：記念品の不配布、行事からの排除）が、保護者間の対立や児童の心理的安全性を損なうリスクを生み、学校教育法第137条に基づく「教育上の支障」と評価されています。こうした差別が原因で、保護者から学校やPTAに対する損害賠償請求や行政への苦情が寄せられるケースが増加しています。

これらの課題は、PTAの自主性・民主性を損ない、保護者の不信感を招くだけでなく、訴訟や行政対応による教育委員会・学校の負担を増大させています。

2. 法令遵守と社会的二一ズの高まり

2020年代に入り、PTA運営を取り巻く法的・社会的環境が大きく変化しました。これが、本しおりの作成を後押しする背景となりました。

- **法令遵守と訴訟リスクへの対応**：個人情報保護法、消費者契約法、学校教育法、社会教育法の普及に伴い、保護者の権利意識が向上。PTA運営における法令違反は、訴訟や行

政処分リスクを高めず。特に、個人情報漏洩や不当徴収が訴訟に発展した場合、学校やPTAは高額な賠償責任や社会的信用の失墜を負う可能性があります。教育委員会として、これらのリスクを未然に防ぐ指導が求められるようになりました。

- **多様な価値観の尊重**：共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、「全員参加」を前提とした従来のPTA運営は時代に合わなくなりました。保護者の負担を軽減し、参加しない選択を尊重する柔軟な運営が求められ、強制的な加入が訴訟リスクを増大させる懸念が強まりました。
- **デジタル化の進展**：キャッシュレス決済やオンラインフォームの普及により、会費徴収や情報管理の効率化が可能に。一方で、デジタルツールの不適切な運用（例：同意ログの未保存）が個人情報漏洩や訴訟リスクを招くため、適切な管理手順の標準化が必要となりました。
- **教育委員会の監督責任**：地方教育行政法に基づき、教育委員会は学校管理、児童生徒の安全、教育財産の適正管理に関する責任を負います。PTAの法令違反や教育上の支障を放置することは、管理責任の不履行による訴訟リスクを招く可能性があり、明確な指導指針の整備が急務でした。
- **1967年社会教育審議会報告の再評価**：いわゆる「1967年通知」（文部省社会教育局長文社社第239号 社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方についての送付について（通知）」）が、PTAの自主性・民主的運営を強調する資料として再注目され、訴訟リスクを軽減するための学校からの自立を促す指針として参照されました。

3. 保護者・学校間の信頼構築と訴訟リスクの軽減

PTAをめぐる課題は、保護者と学校、PTAと保護者の間に不信感を生み、訴訟リスクを増大させています。たとえば、X（旧Twitter）などのSNSや地域の保護者コミュニティで、「PTA会費の使途が不明」「非会員の子どもが差別された」といった声が共有され、訴訟や行政への苦情に発展するケースが増加。

こうした不信感は、保護者からの損害賠償請求や教育委員会へのクレーム対応の負担を増やし、教育環境全体に悪影響を及ぼす懸念があります。教育委員会と学校が、PTAの適正運営を支援し、訴訟リスクを軽減しながら信頼関係を再構築する必要性が急務となりました。

4. PTA適正化推進委員会の設立と本しおりの目的

こうした背景を受け、PTA適正化推進委員会は2024年に発足しました。委員会は、以下の目的で本しおりの作成に取り組みました：

- **法令遵守の徹底と訴訟リスクの軽減**：憲法、民法、個人情報保護法、消費者契約法、学校教育法、社会教育法に基づき、PTAの任意性を明確化し、個人情報や会費の適正管理を徹底。訴訟リスク（例：会費返還請求、個人情報漏洩による損害賠償）を最小限に抑える。
- **教育委員会・学校の支援体制の確立**：PTAの自主性を尊重しつつ、教育委員会の監督責任を果たし、学校が適切な支援を行うための標準手順と様式を提供する。
- **保護者の信頼獲得**：入退会の自由を保証し、活動や会費の透明性を高めることで、保護者が安心して参加できるPTA環境を構築する。訴訟リスクを招く不信感を解消する。
- **教育上の支障の防止**：非会員への差別的取り扱いや会計混在を排除し、児童生徒の心理的安全性と公平な教育環境を守り、差別による訴訟リスクを軽減。

本しおりは、**入会申込書**をPTA運営の「信頼の鍵」と位置づけ、任意性と透明性を保証する最重要ツールとして強調。教育委員会と学校が、PTAの適正運営を支援するための実務手順、標準様式、監査チェックリストを体系的に整理しました。

5. しおり作成のプロセス

本しおりの作成にあたっては、以下のプロセスを経ました：

- **実態調査**：各校PTAの運営状況（入会手続き、会費徴収、個人情報管理、教職員の関与等）を詳細に調査。保護者や教職員からのヒアリングで、訴訟リスクに関連する課題（例：個人情報漏洩の苦情、非会員差別の訴え）を収集。
- **法令・ガイドラインの精査**：日本国憲法、民法、個人情報保護法、消費者契約法、社会教育法、学校教育法、個人情報保護委員会のQ&A、文部科学省の公会計化ガイドライン等を参照し、訴訟リスクを軽減する法的根拠を明確化。
- **先進事例の分析**：全国のPTA改革事例（例：電子フォームによる入会手続き、キャッシュレス集金、ボランティア制の導入）を収集し、訴訟リスクを抑えた成功モデルを反映。
- **関係者との協議**：教育委員会、学校管理職、PTA役員、保護者を交えたワークショップを開催。訴訟リスクの軽減と保護者のニーズ（例：負担軽減、透明性）を反映。
- **標準様式の開発**：入会申込書、退会届、プライバシーポリシー、業務委託契約書などのひな形を作成し、訴訟リスク（例：契約不成立、個人情報保護法違反）を最小限に抑える設計を徹底。

6. しおりの目指す未来

本しおりは、教育委員会と学校がPTAの適正運営を支援し、保護者、教職員、子どもたちにとって信頼できるPTA環境を構築することを目指します。訴訟リスクを軽減しつつ、PTAを「強制」や「義務」ではなく、「子どもたちのために自由に参加できる場」として再定義し、以下の未来を実現します：

- **任意性の徹底**：保護者が自由に加入・退会を選べ、強制感のないPTA運営を確立し、訴訟リスク（例：会費返還請求）を回避。
- **透明性の向上**：活動内容や会費の使途を明確にし、保護者の信頼を獲得。消費者契約法違反による訴訟リスクを軽減。
- **教育環境の保護**：非会員への差別や会計混在を排除し、児童生徒の公平な教育環境を守り、差別による訴訟リスクを防止。
- **学校とPTAの適切な関係**：学校の過度な関与を避け、保護者主体の自主的なPTA運営を支援。社会教育法違反の訴訟リスクを排除。

本しおりが、教育委員会と学校にとって、PTAの適正運営を支え、訴訟リスクを軽減しながら子どもたちの健やかな成長を支える実践的な道しるべとなることを願っています。

第1章 はじめに

PTAは、日本国憲法第21条が保障する**結社の自由**に基づく任意団体であり、加入・不加入および退会の選択は、保護者一人ひとりの自由な意思に委ねられます。

学校は、この任意性を保護者に明確に伝え、加入手続きにおいて**申込みと承諾の明確な記録**を残すことが不可欠です。本手引は、以下の3つの目的を掲げ、教育委員会と学校によるPTAの適正運営を支援します。

1. **法令遵守の徹底**：みなし加入や個人情報の無断提供など、法令違反を未然に防止。
2. **実務の標準化**：入退会手続き、会費徴収、個人情報管理の標準様式と手順を提供。
3. **信頼の醸成**：保護者との透明なコミュニケーションを通じて、PTAの自主性と学校の公平性を両立。

要点チェック（第1章）

- PTAが法律上の任意団体であり入退会は完全に自由であることを、教職員全員および全保護者に明確に周知し、入会申込書（電子記録を含む）を整備している。
- 「みなし加入」や「抱き合わせ徴収」の廃止方針を、教育委員会または学校として文書化し、公表している。
- 教育委員会の監督責任と学校長の説明責任の役割分担を、校内および保護者向けに明示している。

現場Q&A（第1章）

Q. 非会員が増えると学校運営に支障が出るのでは？

A. 学校運営は公費と教職員の職務で完結するものであり、PTAは教育活動を補完する**任意のプラスアルファ**の活動です。PTA活動と学校業務の範囲を明確に切り分け、校内ルールで透明性を確保することで、支障を最小限に抑えます。例えば、非会員も都度ボランティアとし

て参加可能な仕組みを導入することで、協力の機会を広げられます。（ただし個人情報を取得する場合には、その扱い、利用目的の範囲、保管、破棄方法について説明し同意を得る事が必要）

第2章 法的基盤（コンプライアンスの要点）

PTAの運営は、複数の法令に基づくコンプライアンスが求められます。以下に、主要な法的基盤を整理し、学校とPTAが遵守すべきポイントを明確化します。

2-1 憲法および契約の原則

- **日本国憲法第21条（結社の自由）**：PTAへの加入・不加入は個人の自由であり、強制加入や非加入者への不利益取り扱いは違憲の疑いがあります。
- **民法（契約法）**：PTA入会は契約行為であり、**申込みと承諾**が必要です。口頭でも成立可能ですが、紛争防止と説明責任の観点から、**書面または電子記録**による同意取得が実務上必須です。
- **定型約款（民法548条の2）**：PTA規約やプライバシーポリシーは、事前に開示し、保護者の同意を得る必要があります。黙示の同意（不作為を同意とみなす運用）は、消費者契約法違反のリスクを伴います。

2-2 消費者契約法

PTAが継続的に会費を徴収する運営形態は、**消費者契約法**の適用対象となります。以下の行為は無効リスクを孕みます：

- 任意性、会費の使途、退会手続き等の重要事項を説明しない、または誤認を招く説明。
- 不作為（黙示）を同意とみなす規約条項（例：「入会しない場合は申し出」）。

2-3 個人情報の取り扱い（個人情報保護法）

- **個人情報の取得**：原則として実施機関であるPTAが独自に取得します（入会申込書等の取得の原則）。
- **学校からPTAへの情報提供**：学校が教育目的で取得した個人情報（児童・保護者名簿）をPTAに提供する場合、**目的外利用**は原則禁止。提供には、**本人の個別同意**（誰に・何を・何のために）を伴う必要があります。
- **PTA独自の名簿管理**：PTAが独自に名簿を作成・利用する場合、**利用目的の通知・公表、安全管理措置**（漏洩防止、施錠保管、廃棄ルール）が必須。
- **個人情報保護委員会Q&A**：学校からPTAへの名簿提供は、保護者の明確な同意がない限り違法となる場合があります（例：**入学時に一括同意を取得する運用は不十分**）。

2-4 社会教育法12条と教育委員会の関与

- **社会教育法12条**：PTAは社会教育関係団体であり、行政による**不当な統制・干渉**が禁止されます。ただし、法令違反の是正を目的とした指導や標準様式の提供は、「不当な干渉」に該当しません。
- **教育委員会の役割**：地方教育行政法に基づき、学校管理、児童生徒の安全、教育財産の適正管理に関する監督責任を負います。
- **1967年社会教育審議会報告**：PTAの自主性・民主的運営を強調し、学校からの独立性を推奨する一次資料。いわゆる「1967年通知」はこの報告を指します。通知の中で文部省（当時）は「つきましては、貴教育委員会におかれても、貴管下各「父母と先生の会」が、本報告の趣旨に沿って、漸次その活動を純化し、いっそうの発展をとげるよう、指導助言されることを希望します。」として、教育委員会が「父母と先生の会（PTA）」を管轄するものとして、指導助言することを求めています。

2-5 学校教育法137条（施設の社会教育・公共利用）

学校施設は、教育活動に支障がない範囲で、PTA等の社会教育活動に利用可能です。ただし、**「教育上の支障」**には、物理的支障に加え、以下のようなコンプライアンス上の問題が含まれます：

- 強制加入や非会員への差別的取り扱い（記念品不配布、行事からの排除等）。
- PTA会費と学校徴収金の抱き合わせ徴収による会計混在。
- 校長・教職員の過度な関与（PTA役員としての議決権行使等）。

【コラム】「教育上の支障」の具体例

- **事例1**：非会員の児童がPTA主催行事から排除され、保護者間対立や児童の心理的安全性が損なわれる。
- **事例2**：学校がPTA会費を一括徴収し、任意性の誤認や会計の不透明性が発生。
- **事例3**：校長がPTA役員として議決権を行使し、PTAの自主性が損なわれる。

要点チェック（第2章）

- PTA加入が契約行為であることを、管理職・事務職員が共有し、運用に反映している。
- 学校名簿の**目的外利用の禁止**およびPTAへの**無断提供禁止**を校内ルールとして明文化・周知している。
- 学校教育法137条に基づくPTAへの**協力停止の判断基準**を明確に定めている。

第3章 「みなし加入＋学校徴収」の構造とリスク

3-1 「みなし加入と学校徴収」はセット

歴史的に、PTAが独自の入会手続きを怠り、その結果PTAは自らの会員の情報を把握しておらず、学校名簿をそのまま会員台帳として利用した結果、「全員＝会員」と誤認する運用が広まりました。さらに、学校がPTA会費を学校徴収金と一括で徴収する慣行が、任意性の誤解や会計の混在を助長しました。

3-2 重層的な法的リスク

- **民法**：申込み・承諾がない「みなし加入」は契約不成立となり、会費徴収の法的根拠が欠如。
- **消費者契約法**：任意性の説明不足や不作為による同意は無効リスク。
- **個人情報保護法**：学校名簿の目的外利用（PTAへの無断提供、会費徴収の際の利用）は違法。
- **社会教育法**：学校の過度な関与（会費徴収代行、役員兼務等）は「統制的支配・干渉」に該当する可能性。
- **地方公務員法**：学校名簿の受け渡しは第34条、守秘義務違反（校長の摘発事例あり）。
- **地方公務員法**：勤務時間中の会費徴収やPTA事務など公務以外の業務は第35条 職務専念義務違反（最小限の適切な渉外業務を除く）の可能性。

3-3 是正の標準シナリオ

1. **PTA主体の入会手続き**：
 - 書面または電子による入会申込書を**年度ごと**に取得し、会員台帳を整備。
2. **会費徴収の分離**：
 - 原則としてPTAが直接徴収。学校による代理徴収は例外。

3. 例外時の対応（学校代理徴収）：

- PTAと学校間で**業務委託契約**を締結。
- 保護者から**代理徴収同意書**を取得。

4. 不利益取り扱いの禁止：

- 会員・非会員間の差別（記念品、行事参加、登下校班等）を明確に禁止。

要点チェック（第3章）

- 全保護者からの**年度更新**入会申込の取得を確認。
- 学校代理徴収は**原則廃止**。例外時は契約＋本人同意を必須化。
- 非会員差別**禁止**の校内ルールを明文化し、周知。

第4章 教育委員会の監督・支援フロー

（点検→支援→是正）

教育委員会は、PTAの適正運営を支援し、法令違反を是正する責任を負います。以下のフローを標準化し、円滑な運用を推進します。

1. 実態把握（点検）：

- 各校からPTA規約、入退会様式、会費徴収方法、個人情報取扱い同意書、教職員関与状況を提出させ、定期監査を実施。

2. **標準様式の提供（支援）：**

- 入会申込書、退会届、プライバシーポリシー、業務委託契約書の標準様式を提供し、自主改善を後押し。

3. **第1次是正指導（助言）：**

- みなし加入や抱き合わせ徴収の解消を、校長宛に文書で指導。

4. **第2次是正指導（勧告）：**

- 改善が進まない場合、教育長名で改善勧告を発出。

5. **最終措置（協力停止）：**

- 違法状態が続き、教育上の支障が著しい場合、学校教育法137条に基づき、PTAへの施設利用や協力を一時停止。

要点チェック（第4章）

- 点検用の**監査票**と提出様式を整備し、全校に配布。
- 助言→勧告→協力停止の**判断基準と手順**を文書化し、公開。
- 各校の改善進捗を定期的にモニタリング。

現場Q&A（第4章）

Q. 協力停止の具体的な対象は？

A. 体育館・会議室の貸出、PTA広報紙の校内印刷・配布、学校口座の利用、教職員による事務補助など、学校が任意で提供する一切の協力が対象です。停止判断は、教育上の支障（差別的取り扱い、会計混在等）を基準に慎重に行います。

第5章 学校現場の実務（校長・事務職員の留意点）

学校は、PTAの自主性を尊重しつつ、以下の実務を徹底することで、適正運営を支えます。

- **配布物の管理：**
 - 教育課程に関連する資料を原則とし、PTA配布物は**全児童生徒に均等**に配布。非会員への配布除外は禁止。
- **会費管理：**
 - 学校徴収金（公会計）とPTA会費は、**袋・口座・会計・担当を完全分離**。PTA会費の問い合わせ窓口はPTA自身。
- **個人情報の提供：**
 - 保護者の**個別同意**を確認し、提供範囲を最小限に限定。提供後のデータは速やかに廃棄・返却。
- **教職員の関与：**
 - PTAは保護者主体。教職員は**議決権を持たない顧問・オブザーバー**に限定し、運営への過度な関与を避ける。
 - 職務分掌でのPTA業務はPTAとの渉外業務(連絡等)に限る。

要点チェック（第5章）

- PTA会費と学校徴収金の**袋・口座・会計区分**を完全分離。
- PTAへの情報提供は**個別同意書**に基づく運用を徹底。
- PTA規約上、教職員の役割を**助言者（無議決権）**に限定。

現場Q&A（第5章）

Q. PTA広報紙を非会員に配布しないのは問題か？

A. 学校が協力する配布物は**公共性**を帯び、児童単位での排除は差別の温床となり、教育上の支障と評価され得ます。全員配布を原則とし、保護者間の不公平感は第7章の合意形成を通じて解消策（例：非会員向け説明会）を検討します。

第6章 入退会の完全自由化 ― 標準手順

PTAの入退会は、保護者の自由意思を最大限尊重し、以下の手順で運用します。

1. 入会申込の年度更新：

- 入会申込書（紙・電子）に、任意性、会費額、活動内容、退会自由、個人情報取り扱いを明記し、**毎年度**意思確認を実施。

2. 退会届の随時受付：

- 理由を問わず、届出日に効力発生。会費の月割・日割返金ルールは規約で明確化。

3. 非会員差別の禁止：

- 記念品配布、行事参加、登下校班編成等で、会員・非会員の子への差別を禁止。

4. 説明責任の履行：

- 入学説明会、学校Web、保護者会で、PTAの任意性と手続きを繰り返し周知。

要点チェック（第6章）

- 最新版の入会・退会様式を整備し、学校Web・保護者会で周知。
- 学校Webや配布物で「PTA加入は強制ではない」ことを明記。
- 退会手続きの簡便性（窓口、電子受付等）を確保。

現場Q&A（第6章）

Q. 年度途中の退会は常に可能か？

A. 可能です。結社の自由には、いつでも離脱する権利が含まれます。会費の返金（例：月割計算）は規約で定め、透明性をもって運用します。保護者向けに返金ルールを事前に周知することで、誤解を防ぎます。

第7章 広報・合意形成（改革への丁寧な対応）

PTA改革を進めるには、保護者との丁寧な対話と信頼構築が不可欠です。以下の不理解への対応で、改革への理解と協力を得ます。

- 「従来で問題なし」への対応：
 - コンプライアンス（任意性、個人情報保護）、会計透明性、教育上の公平性の観点から、改革の必要性を丁寧に説明。例：「みなし加入は契約法違反のリスクがあり、児童の平等な教育環境を損ないます」。
- 「非会員はタダ乗り」への対応：
 - 学校施設利用は公共性に基づくものであり、非会員も都度ボランティアや意見提供で貢献可能と説明。例：「PTA活動への参加は会費納入に限らず、柔軟な協力形態を歓迎します」。
- 意見収集と反映：
 - 匿名フォーム、保護者会、アンケートで継続的に意見収集。反映結果を学校Webや総会で公表し、透明性を確保。

要点チェック（第7章）

- 改革の必要性と差別禁止を説明する**Q&A資料**を整備し、配布。
- 意見収集→回答→運用反映→公表の**サイクル**を確立。
- 保護者向け説明会を年2回以上開催し、対話を継続。

最後に

本「PTA適正運営のしおり（教育委員会・学校用）」は、PTAの適正な運営を通じて、子どもたちの健やかな成長と公平な教育環境を支えることを目指して作成されました。

保護者と教職員が対等なパートナーとして協働し、信頼に基づくPTA活動を構築することは、教育委員会と学校の共通の責務です。

本手引が掲げる「入退会の完全自由化」と「法令遵守の徹底」は、単なるルールの整備に留まらず、保護者の自由な意思を尊重し、子どもたちにとって安心して公平な学校環境を実現するための基盤です。

みなし加入や抱き合わせ徴収といった従来の慣行を見直し、個人情報の適正管理や透明な会計を徹底することで、訴訟リスクを軽減し、保護者・学校・PTAの信頼関係を再構築できます。

教育委員会と学校には、PTAの自主性を尊重しつつ、法令違反を未然に防ぎ、保護者の多様な価値観に応える柔軟な支援が求められます。

本しおりに示した実務手順、標準様式、監査チェックリストを活用し、地域の実情やPTAの特性に合わせた運用を進めてください。

改革の過程では、保護者との丁寧な対話を通じて合意を形成し、不信感や対立を解消することが重要です。

PTAは、子どもたちの笑顔と未来のために存在します。

本しおりが、すべての関係者が心から参加したいと思えるPTA環境を築く一助となり、教育委員会・学校・保護者が一丸となって子どもたちを支える未来を実現することを心より願っています。

PTA適正化推進委員会

付録（標準様式ひな形）

「児童氏名」記載除外と「入会しない方は提出不要」の設計について

本「PTA入会申込書」は、「児童氏名」を記載せず、「入会を希望しない方は提出不要」とする設計を意図的に採用しています。PTAの任意性、個人情報保護、訴訟リスク軽減、保護者負担軽減を目的とします。

1. 「児童氏名」を除外する理由

- **任意団体の性質**：PTAは保護者主体。契約は保護者の意思に基づき、児童氏名は不要。保護者氏名・連絡先・学年組（任意）で対応可能。
- **個人情報保護法**：個人情報保護法に基づき、収集は必要最小限にする。児童氏名は不要で、収集は訴訟リスク（例：プライバシー侵害）を高める。
- **代替手段**：学年組で連絡管理。児童氏名は別途同意書で収集する。
- **信頼向上**：個人情報保護の姿勢で保護者の信頼を獲得する。

2. 「入会しない方は提出不要」の理由

- **任意性の徹底**：憲法第21条に基づき加入は自由。提出強制は任意性を損なう。
- **個人情報保護**：非会員の情報収集は個人情報保護法違反のリスク。訴訟リスクを回避。
- **負担軽減**：提出の手間をなくし、「強制しないPTA」のイメージを強化。
- **効率化**：入会希望者のみ提出で、会員台帳作成を簡素化。

3. 設計の目的

- **法的リスク軽減**：訴訟リスク（例：会費返還、プライバシー侵害）を回避。
- **保護者信頼の構築**：「強制なし」「情報保護」で信頼獲得。
- **教育環境保護**：非会員差別を防ぎ、公平性を確保。
- **運営効率化**：事務負担を軽減。

4. 運用上の配慮

- **周知**：入学説明会やWebで「入会は任意、提出不要」「児童氏名不要」を説明する。
- **管理**：提出者のみで会員台帳作成。非会員にボランティア機会を提供する。
- **個人情報**：非会員情報は収集しない。
- **訴訟リスク対応**：同意ログを保存し、説明義務を履行する。

付録A：入会申込書

PTA入会申込書

私は、〇〇小学校PTAの目的・活動趣旨に賛同し、以下の内容を確認・同意のうえ、入会を申し込みます。

※入会を希望しない方は、本書類の提出は不要です。

保護者氏名：_____（自署）

連絡先：電話_____／メール_____

関連学年組：__年__組（例：1年2組）※行事連絡のために任意記載

重要事項の確認（以下の項目を確認し、各項目に□をチェックしてください）

☐ **任意性**：PTAへの入退会は完全に自由であり、学校生活での利益・不利益と一切連動しません。

☐ **会費**：年会費00円。予算・決算は総会および学校Webで公開します。

☐ **主な活動**：学年行事補助（運動会、遠足等）、広報紙発行等（詳細は別紙または学校Web参照）。

☐ **退会自由**：年度途中でも退会届提出日に効力が発生します（返金は規約に基づく）。

☐ **個人情報**：

- **取得項目**：保護者氏名・連絡先、関連学年組（任意）
- **利用目的**：会員管理、連絡網運用、会費管理、行事運営
- **第三者提供**：学校との必要最小限の共同利用（例：行事連絡）に限定
- **保存期間**：退会后1年で確実に廃棄（紙：溶解、電子：完全消去）

同意の確認

上記の重要事項をすべて確認し、同意のうえ、〇〇小学校PTAへの入会を申し込みます。

提出日：202〇年__月__日 署名

付録B：退会届

PTA退会届

〇〇市立〇〇小学校 PTA会長 殿私は、以下のとおり〇〇小学校PTAを退会します。

退会効力日：本届出提出日

保護者氏名：_____（自署）

連絡先：電話_____／メール_____

関連学年組：__年__組（例：1年2組）※確認のために任意記載

備考： 理由の記載は不要です。

会費の返金は規約に基づきます（例：4月～9月の退会は月割返金、10月以降は返金なし）。

退会による不利益は一切ありません。都度ボランティアなど、引き続き参加機会を提供します。

付録C：個人情報取扱規程（プライバシーポリシー 抄）

- **事業者**：〇〇小学校PTA
- **管理者**：PTA会長（連絡先：ptainfo@example.com
(mailto:ptainfo@example.com))
- **利用目的**：
 1. 会員管理（名簿作成・更新）
 2. 連絡網運用（行事案内、緊急連絡等）
 3. 会費徴収・管理
 4. 行事運営（企画、参加者管理）
 5. 苦情・問合せ対応
 6. 法令に基づく対応
- **安全管理**：施錠保管、アクセス制限、持出禁止、委託先管理（秘密保持契約締結）。
- **第三者提供**：原則として本人の同意が必要。学校との共同利用は、目的（例：行事連絡）と範囲（氏名・連絡先）を限定し、文書で明示。
- **開示等請求**：本人からの開示・訂正・利用停止等の求めに、速やかに対応（窓口：PTA事務局）。
- **保存・廃棄**：退会後1年で復元不能化（紙：溶解処理、電子：消去証跡保全）。

付録D：学校、PTA間 業務委託契約書（会費徴収受託時・標準）

第1条（目的）

甲（〇〇小学校PTA）は、乙（〇〇小学校長）にPTA会費の収納事務（以下「本件業務」）を委託し、乙はこれを受託する。

第2条（業務範囲）

納入通知の配布、会費の受領、指定口座への送金、誤収納時の返金対応。

第3条（同意確認）

乙は、甲が各会員から**代理徴収への個別同意**を取得済であることを確認する。

第4条（個人情報）

乙は、本件業務での個人情報を目的外利用・第三者提供せず、漏洩時は直ちに報告し、拡大防止措置を講じる。甲は乙の監督義務を負う。

第5条（再委託禁止）

乙は、甲の書面承諾なく本件業務を再委託しない。

第6条（監査）

甲および教育委員会は、本件業務の監査を行うことができる。

第7条（責任）

乙の帰責事由による損害は乙が賠償する。天災等による免責を除く。

第8条（契約期間・解除）

契約期間は1年。重大違反時は催告なく解除可能。

第9条（反社排除）

甲乙双方は、反社会的勢力との取引を排除する。

第10条（合意管轄）

〇〇地方裁判所を専属的合意管轄とする。

同意書（保護者）別紙：

学校によるPTA会費の代理徴収への同意

- 目的：PTA会費の徴収・管理
- 範囲：保護者氏名、会費金額
- 期間：2025年度（1年間）
- 撤回：書面提出により随時可能

巻末資料：監査用チェックリスト

【教育委員会用】

No	チェック項目	はい	いいえ	備考
1	PTA入退会は自由との周知を全校に徹底している	☐	☐	
2	みなし加入・抱き合わせ徴収の 禁止 を通知で指導	☐	☐	
3	各校の入退会手続（申込・退会届）の有無を把握	☐	☐	
4	法令違反疑い時の 是正指導手順 を整備	☐	☐	
5	学校教育法137条に基く 協力停止 の判断基準を整備	☐	☐	

【学校（管理職・事務室）用】

No	チェック項目	はい	いいえ	備考
1	PTA入退会が自由である旨を 入学説明会・学校Web で明示、 PTA入会申込書の提出での運用 （PTA連絡カード、係希望アンケート等入会前提のものは除外）	☐	☐	
2	PTA会費と学校徴収金の 請求・徴収を完全分離	☐	☐	
3	例外的な学校代理徴収は 契約＋個別同意 で運用	☐	☐	
4	学校名簿（連絡個票）のPTAへの 無断提供、目的外利用を禁止	☐	☐	
5	教職員のPTA関与は**助言者（無議決権）**に限定	☐	☐	

参考リンク集（一次資料）

- 日本国憲法・民法・消費者契約法・社会教育法・学校教育法：[e-Gov 法令検索](#)
- 個人情報保護委員会Q&A（PTA名簿・学校からの提供）：[「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ & A](#)
- 文部科学省（学校徴収金の公会計化関連）：[文部科学省](#)
- 社会教育審議会（1967）「父母と先生の会のあり方」：[日本PTA全国協議会](#)
- 参考事例：各自治体の公開情報（条例、学校Web、報告書等）を確認。